

COLLECTION
SITUATIONS DE VIE

La déclaration du vendeur

Tout ce que vous devez
savoir pour remplir
ce document essentiel
en toute transparence
et éviter les mauvaises
surprises.

DÉCLARATION DU VENDEUR À FOURNIR À L'ACHETEUR

- ☒ Défauts connus
et vices cachés
- ☒ Travaux réalisés
et améliorations
- ☒ Inclusions et
exclusions
- ☒ États des lieux
et équipements
- ☒ Informations
complémentaires

*Transparence aujourd'hui,
tranquillité demain.* ♥

VENDRE
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Bien accompagné
à chaque étape
de votre vente.



DOCUMENT
IMPORTANT

La déclaration du vendeur

Éviter les vices cachés et les poursuites — vendre l'esprit tranquille

Introduction

Au Québec, un vendeur a des obligations légales envers l'acheteur, notamment celle de ne pas cacher de défauts. La déclaration du vendeur est l'outil qui vous protège... à condition d'être remplie honnêtement et complètement.

Ce guide explique la garantie légale de qualité, la notion de vice caché, le rôle de la déclaration du vendeur, et comment réduire votre risque de poursuite après la vente.

Contenu informatif, non un avis juridique : validez votre situation avec votre courtière et votre notaire. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Chapitre

La garantie légale de qualité

Comprendre ce à quoi le vendeur s'engage par défaut.

Au Québec, une vente immobilière est généralement assortie d'une garantie légale de qualité : le vendeur garantit que le bien est exempt de vices cachés qui le rendraient impropre à son usage ou en diminueraient tellement l'utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou pas à ce prix.

Un vice caché est un défaut grave, non apparent lors d'un examen normal, existant avant la vente et inconnu de l'acheteur. Si un tel vice apparaît après la vente, l'acheteur peut avoir un recours contre le vendeur.

LE CONSEIL D'EMILIE

Vendre « sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur » existe, mais change tout pour l'acheteur (et souvent le prix). N'inscrivez jamais une telle clause sans en comprendre les conséquences avec votre notaire.

Chapitre

La déclaration du vendeur

Utiliser cet outil de transparence à votre avantage.

La déclaration du vendeur est un formulaire où vous consignez ce que vous savez de la propriété : infiltrations passées, réparations, rénovations (avec ou sans permis), problèmes connus, présence de vermiculite, réservoir, etc. Bien remplie, elle informe l'acheteur et réduit fortement le risque de litige.

- Divulgez ce que vous connaissez, honnêtement et complètement.
- Ne dissimulez rien : cacher un problème connu est le meilleur moyen de vous exposer à une poursuite.
- En cas de doute sur un point, mieux vaut le mentionner que l'ignorer.

LE CONSEIL D'EMILIE

La transparence est votre meilleure assurance. Un acheteur informé qui achète en connaissance de cause a beaucoup moins de recours qu'un acheteur qui découvre un problème que vous connaissiez et n'avez pas déclaré.

Chapitre

Réduire son risque de poursuite

Se protéger avant, pendant et après la vente.

- Rassemblez vos preuves : factures de réparations, permis, rapports d'experts.
- Encouragez l'acheteur à faire inspecter : un vice « apparent » lors d'une inspection normale n'est pas un vice caché.
- Répondez honnêtement aux questions et ne faites pas de fausses affirmations.
- Conservez une copie de tous les documents et de la déclaration signée.

Un dossier complet et une transparence totale sont vos meilleurs remparts contre une réclamation après la vente.

LE CONSEIL D'EMILIE

Gardez toutes vos factures et rapports, même après la vente. Si un litige survient, prouver que vous avez réparé correctement ou divulgué un problème fait toute la différence.

Chapitre

Que faire si un problème surgit

Réagir correctement à une réclamation.

Si un acheteur invoque un vice caché après la vente, il doit généralement vous en aviser (souvent par écrit) et vous donner l'occasion de constater le problème avant d'entreprendre des travaux. Ne réagissez pas dans la panique.

- Consultez rapidement un professionnel (notaire, avocat) pour connaître vos droits.
- Ne reconnaissez ni ne réglez rien à la hâte sans conseil.
- Appuyez-vous sur votre déclaration et vos preuves.

LE CONSEIL D'EMILIE

Face à une réclamation, la pire réaction est de paniquer et d'agir seul. Un avis juridique rapide vous évite d'admettre une responsabilité que vous n'avez peut-être pas.

Chapitre

Remplir sa déclaration honnêtement

Déclarer ce qu'on sait, correctement.

La déclaration du vendeur est un document clé : elle consigne ce que vous **savez** de la propriété. La règle d'or : la **transparence**.

- Mentionner les **problèmes connus**, passés et présents (infiltrations, réparations, sinistres).
- Ne pas **dissimuler** un vice connu : c'est la source numéro un de poursuites.
- En cas de doute, **l'écrire** plutôt que le taire.
- Conserver les **preuves** des travaux effectués.

Une déclaration honnête et complète est votre meilleure protection contre un litige après la vente.

LE CONSEIL D'EMILIE

Dans le doute, déclarez. Taire un problème que vous connaissez pour « ne pas nuire à la vente » est exactement ce qui mène aux poursuites coûteuses. La transparence protège le vendeur autant que l'acheteur.

Chapitre

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Lister tous les problèmes connus, réparations et rénovations.
2. Rassembler factures, permis et rapports d'experts.

D'ici 30 jours

1. Remplir la déclaration du vendeur honnêtement, avec ma courtière.
2. Encourager l'acheteur à faire inspecter la propriété.

Ensuite

1. Conserver une copie de tous les documents après la vente.

Chapitre

Ressources & lexique

- Garantie légale de qualité : protection de l'acheteur contre les vices cachés.
- Vice caché : défaut grave, non apparent, antérieur et inconnu de l'acheteur.
- Déclaration du vendeur : formulaire consignant ce que le vendeur sait du bien.
- Vente sans garantie légale : clause qui transfère le risque à l'acheteur.
- Preuve : factures, permis et rapports conservés pour se protéger.

Pour aller plus loin

Quiz — testez-vos connaissances

1. La garantie légale de qualité protège contre :

- A) Les défauts apparents
- B) Les vices cachés graves antérieurs à la vente
- C) La météo
- D) Les taxes

2. Un vice caché est un défaut :

- A) Visible à l'œil
- B) Non apparent lors d'un examen normal, grave et antérieur
- C) Créé par l'acheteur
- D) Sans importance

3. La déclaration du vendeur sert à :

- A) Fixer le prix
- B) Consigner ce que vous savez de la propriété
- C) Payer le notaire
- D) Assurer la maison

4. Cacher un problème connu :

- A) Vous protège
- B) Vous expose à une poursuite
- C) Augmente le prix
- D) N'a aucun effet

5. Un vice décelé lors d'une inspection normale :

- A) Reste un vice caché
- B) N'est pas un vice caché
- C) Double la garantie
- D) Annule la vente

6. Un bon réflexe de protection est :

- A) Jeter ses factures
- B) Conserver factures, permis et rapports
- C) Ne rien documenter
- D) Mentir dans la déclaration

7. Si l'acheteur invoque un vice, il doit généralement :

- A) Faire les travaux d'abord
- B) Vous aviser et vous laisser constater
- C) Vous poursuivre sans avis
- D) Rien faire

8. Face à une réclamation, il faut :

- A) Paniquer et régler seul
- B) Consulter rapidement un professionnel
- C) Ignorer
- D) Tout admettre

Corrigé

- 1. **B** — Vice grave, non apparent, antérieur et inconnu (chap. 1).
- 2. **B** — Ces critères le définissent (chap. 1).
- 3. **B** — C'est un outil de transparence (chap. 2).
- 4. **B** — La dissimulation est le principal risque (chap. 2).
- 5. **B** — Un défaut apparent n'est pas « caché » (chap. 3).
- 6. **B** — Les preuves protègent en cas de litige (chap. 3).
- 7. **B** — Un avis et l'occasion de constater sont requis (chap. 4).
- 8. **B** — Un avis juridique évite d'admettre une responsabilité induite (chap. 4).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

☎ (514) 774-9818

✉ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

